

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1776/2532

นายเอีย แพทองคำ

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำเลย

นายเผด็จ จิตร้งาม ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เพราะเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะโจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 33)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 871/2531 ยกเลิกหนี้
จำนวน 31,695.50 บาท และบังคับให้จำเลยคืนเงินในส่วนที่หักไปจากค่าจ้างของ
โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตั้งกล่าว (อันดับ 29)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่าขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง รถยนต์คันที่โจทก์ขับไปชนท้ายรถบรรทุกเหล็กเนื่องจากสายอ่อนเบรกชำรุดขาดออกจากข้อต่อเป็นเหตุให้โจทก์เบรกไม่ได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นการโต้แย้งมูลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าขณะเกิดเหตุสายอ่อนเบรกเพิ่งเปลี่ยนใหม่ก่อนเกิดเหตุ 2 เดือน อายุการใช้งานของสายอ่อนเบรกใช้ได้เป็นปี และก่อนเกิดเหตุโจทก์ขับรถคันดังกล่าวเป็นชั่วโมงแล้ว โจทก์ใช้เบรกอยู่ตลอดและใช้ได้ดี โจทก์ขับรถชนท้ายรถบรรทุก จึงมิใช่เกิดจากเหตุที่สายอ่อนเบรกที่ชำรุดอยู่แล้ว แต่เป็นเพราะความประมาทของโจทก์ที่ขับรถโดยใช้ความเร็วแซงตามรถบรรทุกเหล็กที่แซงรถที่จอดอยู่และชนท้ายรถบรรทุกเหล็กในช่องทางเดินรถช่องขวา จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์สรุปได้ว่าขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง รถยนต์คันที่โจทก์ขับไปชนท้ายรถบรรทุกเหล็กเนื่องจากสายอ่อนเบรกชำรุดขาดออกจากข้อต่อเป็นเหตุให้โจทก์เบรกไม่ได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นการโต้แย้งมูลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าขณะเกิดเหตุสายอ่อนเบรกเพิ่งเปลี่ยนใหม่ก่อนเกิดเหตุ 2 เดือน อายุการใช้งานของสายอ่อนเบรกใช้ได้เป็นปี และก่อนเกิดเหตุโจทก์ขับรถคันดังกล่าวเป็นชั่วโมงแล้ว โจทก์ใช้เบรกอยู่ตลอดและใช้ได้ดี โจทก์ขับรถชนท้ายรถบรรทุก จึงมิใช่เกิดจากเหตุที่สายอ่อนเบรกที่ชำรุดอยู่แล้ว แต่เป็นเพราะความประมาทของโจทก์ที่ขับรถโดยใช้ความเร็วแซงตามรถบรรทุกเหล็กที่แซงรถที่จอดอยู่และชนท้ายรถบรรทุกเหล็กใน

ช่องทางเดินรถช่องขวา จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>